PODER JUDICIÁRIO DO CEARÁ

COMARCA DE FORTALEZA

Juízo da 2ª Vara de Falências e Concordatas

Vistos, etc...

Tratam os autos de concordata preventiva da MERCANTIL ACARAÚ – INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, concedida em 20 de agosto de 1998, tendo sido pago a primeira parcela.

Requereu a Concordatária a sua falência, por não reunir condições de efetuar o pagamento da segunda parcela.

O Ministério Público opinou pela decretação da falência.

É o relatório sucinto.

Passo a prestar a tutela jurisdicional.

De logo, impõe-se, registrar, que a Comissária não desempenhou as suas funções nos termos da lei, haja vista a sua omissão ante a não apresentação das contas demonstrativas (art.169, IV, LF), deixando de cumprir, ainda, as determinações constantes do inciso VI do sobredito dispositivo. Ademais, não cumpriu com os prazos constantes da Lei de Falência, já que não apresentou o relatório exigido no art. 169, X da citada lei.

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já decidiu:

"Síndico. Destituição. Precedente.
1. Se o Acórdão recorrido aponta, com claridade, a desídia do síndico, pode e deve o Juiz substituí-lo para

Este documento foi liberado nos autos em 23/08/2013 às 11:42, é cópia do original assinado digitalmente por NATIA MARIA DA SILVA COELHO VIANA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0385471-66.2000.8.06.0001 e código E92302.

o bom curso do processo falimentar.
2.Recurso especial não conhecido." [1]

Veja-se, ainda, a seguinte decisão:

" Comercial. Falência. Destituição do Sindico. Negligencia. Descumprimento dos prazos Legais. Possibilidade.Recurso desacolhido. O descumprimento, pelo Sindico, dos prazos previstos na Lei Falimentar leva a sua destituição, uma vez que ditos prazos são essenciais ao desenvolvimento do processo de falência." [2]

Os autos demonstram de forma clara que a Comissária não cumpriu com os prazos estabelecidos pela Lei de Falência, não sendo, ainda, diligente no exercício de seu mister.

A Lei de Falência estabelece que cabe ao juiz decretar a falência da concordatária que deixar de proceder ao depósito de uma das parcelas (art.175, §8°, LF), como no caso dos autos, devendo o feito prosseguir sob a administração do Síndico, com a observância do disposto no art.162, § 1° da LF.

ISTO POSTO, nos termos do art.175, §8° do Decreto-Lei n° 7.661 DECRETO A FALÊNCIA da firma MERCANTIL ACARAÚ – INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, na Rua Teresa Cristina 1053, fixando o termo legal da quebra no 60° (sexagésimo) dia anterior à data da distribuição da concordata, qual seja, 20 de julho de 1998.

Em vista da conduta da Comissária, anteriormente mencionada, nomeio Síndico da Massa Falida René Augusto Gondim Freire, profissional de reconhecida idoneidade moral, cadastrado perante a Secretaria desta Vara, devendo-se intimá-lo para prestar compromisso, em 24 horas, e dar cumprimento as imposições contidas no art. 63 da Lei Falimentar, devendo, inclusive, diligenciar, com urgência, no sentido de arrecadar os bens e livros da Massa.

---

[1] **RESP 193023-SP – Min. Rel. Carlos Alberto Menezes Direito .** DJ 14/06/1999.

[2] **RESP 74591-SP – Min. Rel. Sálvio de Figueiredo Teixeira** - DJ 02/03/1998.

Este documento foi liberado nos autos em 23/08/2013 às 11:42, é cópia do original assinado digitalmente por NATIA MARIA DA SILVA COELHO VIANA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0385471-66.2000.8.06.0001 e código E92302.

Intimem-se os sócios da falida para, em 24 horas, prestarem o compromisso previsto no art. 34 da LF, sob pena de ser decretada as suas prisões, administrativamente.

Estipulo o prazo de vinte (20) dias para as habilitações de crédito (LF, art. 80), credores ainda não habilitados.

Cumpra-se o disposto nos arts. 15 e 16, da Lei de Falências.

Custas ***ex lege***.

P. R. I.

Fortaleza, 30 de março de 2001.

Cláudio de Paula Pessôa
Juiz da 2ª Vara de Falências e Concordatas

Este documento foi liberado nos autos em 23/08/2013 às 11:42, é cópia do original assinado digitalmente por NATIA MARIA DA SILVA COELHO VIANA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0385471-66.2000.8.06.0001 e código E92302.